

沈某等诉杨某等名誉权纠纷案

案由：	民事 > 人格权纠纷 > 人格权纠纷 > 名誉权纠纷	案由释义
文书类型：	判决书	
公开类型：	文书公开	
权责关键词：	民事权利 过错 消除影响 赔礼道歉 第三人 证人证言 关联性 诉讼请求 撤诉	
来源：	王斌：《认定学术批评构成名誉权侵权的要件考量——沈某、张某诉杨某、李某侵害名誉权纠纷案》，载《法律适用·司法案例》2017年第24期，第29页	

沈某等诉杨某等名誉权纠纷案

“学术批评”从科学研究的角度讲是形成学术争鸣，促进学术进步的有效工具，对公民的基本权利而言，是言论自由的集中体现。言论自由既有表意的自由也有不表意的自由。因表达内容的不同，表意自由包括事实陈述和意见表达，[1]学术批评的认识论意义决定其属于表意自由中的意见表达。我国宪法规定了公民的言论、出版自由，并规定公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。现行民事法律规范并未将言论自由划归至民事权利体系中，概因其并非对世权，公民的言论权在不侵害国家利益、他人权利的范围内均可自由行使。

学术批评与民事法律责任的连接因素是行使学术言论自由对被批评者名誉权的影响。从我国目前的司法实践来看，因学术批评造成被批评者以原告身份起诉侵害名誉权的案件往往成为社会舆论所关注的对象。名誉权属于人格尊严，与言论自由同属受宪法所保护的法益，二者在权利位阶上并无高低之分。无论是“说话的自由”，还是“做人的尊严”，皆为现代社会和个人所不可或缺，均具有根本性的价值。正如我们不能说明吃饭和穿衣服哪一方面更为重要一样，也无法说明名誉权保护相较言论表述、新闻出版自由哪一方面更为重要。[2]

名誉权侵权属一般侵权行为，适用过错归责原则。但依据现行司法解释认定侵害名誉权行为的归责，司法裁判将更多的注意力放在审查侵权行为的损害后果，即受害人社会评价的降低，而对行为的

过错的认定却处于虚化的状态。[3]学术批评固然代表着学术界的公共利益，而被批评者作为学术共同体成员理应对其个人权益作出适当的让渡，但若仅关注于“社会评价降低”这种抽象的损害后果，而忽视行为人的主观过错程度时，言论自由与个人名誉的将有失衡平之虞。

一、案情简介及裁判要点概述

沈某、张某系夫妻关系，二人均为某大学教授。沈某、张某分别向一审法院起诉称：杨某在其开办的网站上刊发文章，诽谤二人“在‘知识产权侵权’方面的10篇论文”“均存在程度不同的抄袭问题”。自此，该网站多次刊发诽谤其二人抄袭以及对沈某、张某进行辱骂、诽谤等人身攻击的文章数篇。上述文章中指责所谓抄袭的问题没有任何依据，纯属恶意污蔑；一些文章则是根本背离学术批评范畴的侮辱、谩骂性文章。沈某、张某就此多次与杨某交涉，要求其停止侵权行为，消除影响，但杨某拒不删除侵权文章，还在公开讲座中对沈某进行谩骂、诽谤和人格侮辱。被告李某在该网站发表的多篇文章中，污蔑沈某、张某存在“伪注”、“抄袭”并使用了侮辱性语言等。沈某、张某认为，杨某和李某的行为存在明显的故意和恶意，对其二人的社会声誉、学术地位等产生了恶劣的影响和损害，故请求法院判令杨某立即删除其网站上刊发的损害沈某、张某名誉的文章，杨某、李某在报刊及涉案网站首页，公开赔礼道歉，消除影响；并赔偿相关经济及精神损失。

法院经审理查明，杨某系某非营利性网站的开办人，2005年至2007年期间，该网站相继刊发他人撰写的相关文章，指出沈某、张某发表的学术论文写作存在自我克隆、重复发表问题，并公布相关论文的比对结果。其中，《沈某论文重复发表一览表》中表述：“在‘知识产权侵权’方面的10篇论文，均存在程度不同的抄袭问题，分别是……”“但是，我们注意到沈某、张某却恰恰反其道而行之，不仅‘重复发表’，而且还是典型的‘粗制滥造和低水平重复’，并且涉嫌抄袭。”其间，沈某委托其同事致函杨某，指出相关文章作者因无法在单位获得非正常利益而嫉恨二人，写作目的为了诋毁沈某、张某及其单位。沈某、张某亦委托律师向杨某发出律师函，称“沈、张二人并无相关文章所捏造诽谤的10篇论文抄袭问题；所谓论文的‘重发’问题，皆是由杂志社录用、刊登操作不规范所致”。同时要求杨某删除文章。

被告李某相继在该网站上刊发文章，文章将沈某和张某分别在学术期刊上发表的两篇论文与他人论文的结构以及具体段落、语句进行比对和说明，指明沈某、张某的两篇文章与他人在先发表的文章存在雷同。并通过比对相关论文中的注释来证明沈某论文注释方面存在的问题。

沈某、张某曾以侵害名誉权为由在法院提起过诉讼，后申请撤诉。

针对沈某、张某提起的诉讼，李某在该网站上发表了其撰写的系列评论文章，其中两篇文章中使用了“无知无畏”“辩论水平幼稚低级”“让人哭笑不得”等语言文字。随后，该网站发表他人的多篇文章，部分文章中提到沈某任职期间“夫妻弄权”，“利用掌握的公共资源，随意用学院资金公关、埋单，以此获得科研项目、发表论文，再以此从学院获取高额奖励”“不公开财务”等内容以及使用了“无聊无耻、无理取闹”“自取其辱”等语言文字。

杨某表示，该网站作为学术批评的平台对所刊发文章内容的审查只是形式审查，要求作者确保没有侵权和抄袭，并非实质审查。对于沈某、张某所称之侮辱性语言，杨某不予认可，认为是沈某系断章取义，同时提出学术批评包括温和的批评，也包括尖刻的批评。杨某认可其曾在某大学举行题为《学术规范与学人修养》的讲座，但表示对于沈某所起诉的讲座中的相关内容断章取义，同时对沈某所提交的录音光盘的真实性、完整性提出异议。2009年杨某、李某主编了《从学术批评到恶意诉讼——沈某夫妇诉讼门事件备忘录》一书，该书注明：“内部交流资料非卖品”字样，案涉文章均收录其中。

法院生效判决认为，本案的焦点一是关于涉案批评文章是否构成对沈某、张某名誉权的侵犯；二是关于杨某在讲座中的言论是否侵害了沈某、张某的名誉权。

关于沈某、张某的文章是否构成抄袭的问题。是否构成抄袭系著作权范畴，有其客观的评判标准。但在学术批评过程中，批评者通过对相关文章的比对来得出支持自己论点的结论，基于此，对涉嫌抄袭所作的批评，应属于学术批评过程中的观点表达，不宜以法律评价标准对于双方的批评行为进行评判。据此应当认定诉争批评文章不属于诽谤，亦未侵害沈某、张某的名誉权。

关于诉争文章中使用的语言文字是否侵害了名誉权的问题。诉争文章中使用的“沈某任院长期间夫妻弄权”“利用掌握的公共资源，随意用学院资金公关、埋单，以此获得科研项目、发表论文，再以此从法学院获取高额奖励”“不公开财务”“无聊无耻、无理取闹”“自取其辱”“无知无畏”“辩论水平幼稚低级”“让人哭笑不得”等语言内容，具有一定的刺激性，有超越学术批评限度之嫌，对此应予以严肃批评。但是，结合文章的上下文进行考察，作者的本意仍是基于对沈某、张某的行为进行批评和讽刺，进而强化自己的观点，并未明显超出学术批评的范围，主观上也并不具有侮辱诽谤的恶意，客观上亦不足以导致沈某、张某名誉受损。故应当认定上述语言文字不构成侵害名誉权。

关于杨某所做讲座的内容是否侵害了沈某、张某的名誉权问题。法院对杨某讲座录音的真实性予

以确认，并认为该讲座中虽然使用了某些不当言辞，但是结合杨某在讲座进行过程中的其他用语分析，其实质是在特定的环境下，进一步肯定和强调自己先前陈述的观点，并无明显的侮辱他人人格的用意。应当指出，就学术批评而言，对于不同的意见或尖锐批评，需要有一定的容忍度，不能仅因一方言辞激烈，即认为侵害其名誉权。

法院生效判决最终认定，杨某、李某的行为不构成对沈某、张某名誉权的侵犯，驳回了沈某、张某的全部诉讼请求。

二、学术批评的内涵、外延与规则

学术是指系统专门的学问。而“批”与“评”二字具有各自独立的表意，“批”多指上级对下级的意见的答复，“评”多指对错误、丑恶的指责、鞭挞。二字合成“批评”一词，则从日文引进。[4]《现代汉语词典》对“批评”的解释为：“指出优点和缺点，评论好坏；对缺点和错误提出意见”。[5]在科学、民主的学术环境中，学术批评应当理解为：学者通过形式逻辑、辩证法等方式对学术著作、学术思想进行的理性评判以表达自己对学术问题的理解与认识。

学术批评从表面上看是不同学者之间的相互评论，实质上可以理解为学术的自我批评，即他人对自己的学术批评，无论是学术观点、论证过程或是研究结论的评判，都可以理解为他人帮助自己完成对学术作品的自我批评。科学研究的过程也即接近真理的过程，因此有必要对学术进行理性的批判，以达到无限接近真理的目标。在学术批评这一过程中，批评者应当明确提出论点，并针对自己的观点形成清晰且符合逻辑并具有准确论据的论证过程。随性地做作出论断而没有论据支撑，则不能称之为学术批评。从批评者的心态与动机出发，学界公认学术批评的主观方面应当是善意的，即基于学术平等的地位，以真诚、严肃的态度，以加强学术交流、促进学术发展为目的，表达自己对学术问题的理解与认识。学术批评的对象既包括对学术思想、观点的批评，如黑格尔批评康德的先验逻辑、马克思批评黑格尔的思辨逻辑；也包括对学术态度、方法及现象的批评，如评论学者创作的学术作品是否体现严谨的治学态度及是否符合学术规范、学术观点能否得到论据的逻辑支撑等。

学术批评虽然仅是学术研究活动的一部分，与社会经济生活的关联性较低，但其亦具有相应成文或不成文的学术规则。2004年教育部发布了《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》(以下简称《规范》)，其第六项对学术批评做出了明确的规定，在倡导学术批评、推进学术观点相互交流与学术争鸣的同时，要求“学术批评应该以学术为中心，以文本为依据，以理服人。”而“批评者应正当行

使学术批评的权利，并承担相应的责任。被批评者有反批评的权利，但不得对批评者压制或报复”。学术批评首先应当以实事求是为原则，在学术研究的范畴之内，以被批评者的文本为对象，以被批评者的理解和尊重为前提，对文本的研究内容提出商榷和质疑；其次，学术批评的目的旨在推进相互交流和学术争鸣，因此批评与反批评应当处在平等话语权体系中，且不当将与学术研究无关的，诸如人格化、政治化、情绪化的因素夹杂在批评之中。“学术不端”行为是学术界批评和谴责的主要方面。国际上一般把捏造数据、篡改数据和剽窃三种行为称之为学术不端。我国学术界也较多使用学术不端一词。《规范》第八条中明确规定：“伪注、伪造、篡改文献和数据等均属学术不端行为。”而在我国目前的学术环境下，学术不端行为亦包括学术作品的粗制滥造、低水平重复、一稿多投等行为。不同于学者之间对学术思想、观点的思辨和针锋相对，学术不端行为因涉及学术规范、学术道德的认识问题，对其进行的评价很容易泛化到被批评者的个人行为或品质方面，从而引发被批评者与批评者之间的名誉权纠纷诉讼。

三、“真实恶意”规则在认定学术批评侵权中的借鉴

“真实恶意”规则起源于美国联邦最高法院的著名案例[6]—沙利文诉《纽约时报》案。当时美国南方黑人民权运动风起云涌，以马丁路德·金为领袖民权主义支持者在《纽约时报》的一个版面刊登《请倾听他们的呐喊》的政治广告，谴责阿拉巴马州蒙哥马利市以恐怖浪潮对待非暴力示威群众的行为。沙利文作为蒙哥马利市监督、管理警察部门的市政专员，向地方法院起诉，声称该幅广告中有关蒙哥马利市警方镇压民权示威活动的内容失实，其中提到“恐怖浪潮”所列举事实并非如广告所描述。该广告虽然没有提及沙利文的姓名，但所指无疑是他。地方两级法院及州立最高法院支持了沙利文要求赔偿的主张后，《纽约时报》上诉至联邦最高法院，大法官们一直认为：宪法的保障要求有一个联邦规则，禁止公务员就有关公务行为而为的诽谤性不实陈述请求损害赔偿，除非证明该项陈述系以有真实恶意(Actual Malice)而为之，即明知其陈述为不实或轻率地不顾其是否真实”。[7]该案在当时的历史背景下，具有里程碑式的意义，并逐渐通过判例将该规则适用于公众人物。虽然在后来的案件中，联邦最高法院对该规则的适用标准进行了修正，但在公众人物提起的诽谤诉讼中，对行为人的过错的举证，仍具有较高的证明标准。

真实恶意规则虽然来源于英美法系，但在学界的大力推动下，我国司法实践亦适用该规则处理了大量公众人物提起的名誉权诉讼。如“范志毅诉文汇新民联合报业集团案”“郑智诉金陵晚报案”“方是

民(方舟子)诉王牧笛案”等。[8]上述案件判决结果虽然不尽相同，但均体现出原告作为公众人物对媒体行使舆论监督权过程中，可能造成的轻微损害，予以容忍和理解的观点。

限于本文的主题，笔者认为公众人物理论作为真实恶意规则的衍生理论，仍然值得继续探讨和推敲，但该规则所强调的对行为人过错程度的考量，值得在学术批评侵权案件的认定中借鉴。因为，过错要件对一般侵权行为的构成起着举足轻重的作用，法益冲突的存在势必要求司法对其中之一作出倾斜保护的判断，这种判断仅是基于权利冲突发生领域不同而产生的初始意义判断，并非两种权利冲突的终局性选择。言论自由与个人名誉的冲突发生在学术批评的领域时，维护言论自由的意旨在于促进民主多元社会的正常发展，正如本文开始所述，在学术界的公共利益面前，被批评者的个人权益应当适当让渡和容忍，但这种让渡也应限于学术批评者不存在真实恶意的前提。

四、对本案的评析—以侵权行为构成要件为基础

自由止于他人权利，而权利的享有以责任为后盾。本案是因学术批评而引发的四起侵害名誉权纠纷案件，分别是：1.原告沈某起诉被告杨某；2.原告张某起诉被告杨某；3.原告沈某起诉杨某和李某；4.原告张某起诉杨某和李某。通过法院查明的事实可以确认，被告杨某在其经营的网站上发布了涉及沈某和张某的学术批评文章，并在院校讲座中发表了批评二原告学术不端行为的言论。被告李某则在杨某经营的网站上刊发了对二原告的学术批评文章。被告的学术批评是否逾越人格尊严适当让渡的边界，仍要从责任构成的要件去考量。

(一)司法审查的对象

区分事实和意见是在审理表达自由和保护名誉案件时的通行做法。事实陈述是描述某一过程或事实状态，而意见表达则表示见解或立场。学术观点也即意见表达的正确与否并非法律评价的范围，是留待学术界进行探讨和研究的问题，被批评者不能通过诉讼来证明自己的学术主张的正确性。而对于学术批评文章中的事实陈述，其作为学术批评的论据则需要司法对其真实性进行审查。本案涉及的学术批评不同于一般争鸣式的学术批评，也并非对学术思想、著作评论式的学术批评。而是因揭露学术不端行为引发学者间论战升级而相继出现多篇批评文章的事件。本案判决亦将审查的重点放在批评文章对学术不端行为进行阐述的过程，认为涉案文章从结构上通过分析被批评文章的内容结构、语法构成等方面，将其与他人发表的文章进行对比属于事实描述的范畴。而最终得出重复发表、自我克隆等学术失范的结论，并对该结论进行评价、批判等内容属于意思表达的范畴，则不属于司法审查的范围

。而对于案外人的部分文章中提到“夫妻弄权”“随意用学院资金公关、埋单，以此获得科研项目、发表论文，再以此从法学院获取高额奖励”“不公开财务”等内容，从言论二分法的角度，该部分属于事实陈述，且与批评对象—学术不端行为不具有相关性，严格意义上讲并不属于学术批评的内容。

(二)学术批评的言辞尺度

批评的言辞均系否定性自不待言，被批评者固然难以接受言辞尖锐的语言，但“批评不自由则赞美无意义”。刺激甚至辛辣的言辞是否突破了批评的边界构成对他人的侮辱，取决于被批评者作为学术共同体成员对该批评语言应当具有的包容。司法在厘定言辞激烈、尖锐与侮辱、诽谤的界限时应根据个案具体情况分析平衡各方利益。总的来说，在判断言辞是否侵害被批评者的人格尊严时要综合考虑言辞针对的对象是学术作品还是学者的人格、道德评价，并且联系上下文综合考量，不能断章取义、以偏概全。因此批评文章中出现该类尖刻的语言也不宜认定为侵权，正如梁慧星研究员所言：“经审理查明属于被告批评原告的作品存在剽窃抄袭及胡编滥造，属于学术批评中的政治，即使被告在批评中使用了过激的言辞，如学术骗子、伪科学等，亦应认定被告的行为属于学术批评的范畴。”^[9]本案批评文章使用了诸如：“无聊无耻、无理取闹”“自取其辱”“无知无畏”“辩论水平幼稚低级”“让人哭笑不得”的等激烈言辞的意见表达均是建立在对被批评文章进行分析、对比基础上而产生，并不涉及对批评者人格尊严进行侮辱、诽谤的言辞。

(三)批评者的主观过错

学者由于认识问题的角度、掌握文献的情况、所处的时空背景、思考问题的方式等因素的差异，对于同一问题持有不同的观点，论述中有一些偏于主观的倾向；或囿于学术修养的局限，批评中产生某些不够准确的想法是难以避免的，关键是要看批评者主观的心理状态。借鉴真实恶意规则，批评者明知其陈述为不真实或轻率的发表不知其是否真实的言论时，其即具有侵害被批评者名誉权的过错。本案裁判并没有忽略对批评者的主观意图的分析和认定，从被告杨某开办网站的非营利性目的、涉案网站发布文章的非针对性以及双方当事人论战的起源、冲突的升级等背景性事实入手，认定“杨某、李某的本意仍是基于对沈某、张某的行为进行批评和讽刺，进而强化自己的观点，虽然具有过激性和一定的刺激性，但并未明显超出学术批评的范围，主观上也并不具有侮辱诽谤的恶意”“虽然使用了某些不当言辞，但是结合杨某在讲座进行过程中的其他用语分析，其实质是在特定的环境下，进一步肯定和强调自己先前陈述的观点，并无明显的侮辱他人人格的用意。”

(四)社会评价降低及因果关系

名誉权侵权行为的损害后果主要包括人格尊严利益的减损、精神损害以及财产损失三个方面。仅就认定侵权行为成立的结果要件而言，只需满足名誉利益减损的标准即可。精神损害以及财产损失与其说是责任成立要件，毋宁说是要求侵权人承担赔偿责任的条件。名誉利益减损，是指权利人社会评价的降低。因而，判断学术批评是否构成名誉权侵权责任中损害结果要件的标准，最终落到了是否造成被批评者社会评价降低上的认定上。传统理论在损害结果认定时采取的“第三人知悉”标准，只要第三人一旦获悉行为对他人的侮辱、诽谤便可认定造成了权利人社会评价的降低，从逻辑上看，中间基本无需对因果关系进行判断。学者也由此认为，在侵害名誉权的案件中，侵害他人名誉权的行为与社会评价指降低的损害后果之间的因果关系，是不证自明的，无需进行特别举证。^[10]社会评价对个体而言是多方面的，包括才能、品德、作风等，社会评价的多方面性，要求社会评价的降低与侮辱、诽谤的内容至少应具有一致性才能认为两者间具有因果关系。考察学术批评所对应的社会评价，不当超出学术领域的范畴，主要体现在被批评者学术地位、学术影响力以及学者的认同感等方面。但需要考虑的是，被批评者对第三人知悉的证明难度问题，实践中被批评者提供这方面的证据形式通常是证人证言，而证人的亲历性和待证事实的关联性极易作为对方反驳的理由，因为社会评价一般是藏于公众内心而缺少外在表达形式的。司法裁判应当适时引导被批评者，其对于恶意通过“学术批评”进行的侮辱、诽谤行为所造成的损害后果的举证，应尽可能的提供具有外在表现形式的客观证据，如被迫退出某学术团体、取消学术方面的奖励或称号等。

(责任编辑：胡云红)

【注释】

*王斌，天津市高级人民法院民二庭助理审判员。

[1]参见王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京大学出版社2013年版，第307-308页，转引自：姚辉、雷震文，《文艺批评中的名誉权界限》，载《东方法学》2011年第6期。

[2]张新宝：《名誉权的法律保护》，中国政法大学出版社1997年版，第104页。

[3]《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释》规定新闻报道严重失实、文章的基本内容失实等行为使他人名誉受到损害的，应认定

为侵害名誉权的行为，但至于被告对“失实”的主观认知状态并未提及。参见：靳羽：“名誉侵权“过错”要件的比较研究”，载《比较法研究》2015年第6期。

[4]王力：《汉语史稿》，中华书局1980年版，第524页。

[5]中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》，商务印书馆2012年版，第984页。

[6]参见：李敏、李凤莉，“Sullivan诉《纽约时报》案—除对方有真实恶意外，政府官员因公务受指责而名誉受损不得要求赔偿原则”，载《中国审判》2008年第4期。

[7]参见王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京大学出版社2013年版，第322-325页。

[8]参见：上海市静安区人民法院(2002)静民一(民)初字第1776号民事判决书，该案中称文汇新民报业集团发行的《东方体育日报》刊登题为《中哥战传范志毅涉嫌赌球》的报道，范志毅起诉称该报道对其名誉权造成严重损害。一审判决名誉权侵权不成立，双方均未上诉；(2010)静民一(民)初字第2807号民事判决书，该案中《金陵晚报》刊发一篇名为《郑智老婆比郑智有钱》的报道，称郑智最终决定回国加盟恒大，恒大的诚意和高薪是一大原因，并称有知情人士透露，一些关于郑智赌球的传闻，也是他回国的原因之一，还称有圈内人爆料，郑智平时的爱好不多，赌球就是其中之一，还有一种猜测，郑智在国外后来经常坐板凳，也是俱乐部对其赌球行为的怀疑。郑智认为前述报道严重侵害其名誉权，遂向法院起诉。一审判决名誉侵权不成立，双方当事人均未上诉；北京市海淀区人民法院(2014)海民初字第8684号民事判决书，该案中王牧笛先后数十次发布微博，称方舟子一贯造谣、抄袭、剽窃他人作品，并使用‘不要脸’‘卖傻装疯’‘畜生’‘疯狗’等字眼。方是民以上述言论侵害其名誉权为由向法院起诉，一审判决名誉侵权成立，双方均未上诉。

[9]“学术批评应受法律保护—中国社会科学院法学所研究员梁慧星对本报记者一席谈”，载《检察日报》，2001年6月13日。

[10]同前注[2]，第151页。

本案法律依据

最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释(1998)

中华人民共和国宪法(2004修正)

最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答

同案由重要案例

上海某餐饮管理有限公司诉朱某名誉权纠纷案

陕西空港美术城发展有限公司与孙某名誉权纠纷案

广东省高级人民法院发布第二批8起贯彻实施民法典典型案例之一：邓某强与佛山高明某银行名誉权纠纷案——依法保护个人信息

陈荻波与周兴敏名誉权纠纷案——网络言论侵害他人名誉权的责任认定

武夷山老再公茶业有限公司、李文成、李福崽诉陈莹等名誉权纠纷案

王某、杨某诉陈某名誉权纠纷案

最高人民检察院发布26件公益诉讼典型案例之十四：河北省保定市人民检察院诉霍某侵害凉山烈士名誉权、荣誉权民事公益诉讼案

第九届（2019年度）十大公益诉讼案件之七：河北省保定市人民检察院诉霍某侵害凉山烈士名誉权、荣誉权公益诉讼案

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc48440d1b0409eaea9e060a04336f96eb3bdfb.html>